

L'ECOSISTEMA NORMATIVO DEL DIGITALE

Reti di telecomunicazione e Intelligenza Artificiale: il quadro normativo europeo e nazionale

Dagli obiettivi del Digital Decade al Digital Networks Act (DNA)

Investimenti e applicazioni IA: dall'AI Act alla legge nazionale sull'IA

Stefano Salsano

Master II Livello in Relazioni Istituzionali e Lobbying — LUMSA

Sabato 6 giugno 2026 • ore 11:00–13:00

Due ore, due grandi questioni di policy

1

Le reti TLC 25 anni di regole e mercato, dal Digital Decade al DNA

Da dove veniamo: liberalizzazione, concorrenza, capex e debito. Poi gli obiettivi 2030 del Digital Decade e la riforma del 2026, il Digital Networks Act.

2

L'intelligenza artificiale Investimenti, AI Act e legge nazionale

La corsa europea agli investimenti, il regolamento UE risk-based, la semplificazione del Digital Omnibus e la legge italiana 132/2025.

Connettività e IA: due arene di lobbying ad altissima intensità

Reti e IA sono oggi tra i dossier su cui si concentra più attività di relazioni istituzionali in UE e in Italia. Capire chi decide, con quali strumenti e in quali tempi è la premessa per influenzare le regole.

Posta in gioco enorme

Centinaia di miliardi di investimenti, infrastrutture strategiche e sovranità tecnologica dell'Europa.

Tanti livelli di decisione

Commissione, Parlamento e Consiglio UE; governo, Parlamento e autorità nazionali. Più finestre di accesso.

Interessi contrapposti

Operatori telecom, big tech, sviluppatori IA, utilizzatori, consumatori, sindacati: posizioni spesso opposte.

Regole ancora aperte

DNA, Digital Omnibus e i decreti attuativi italiani sono in corso di definizione: è ora che si influenza il testo.

1

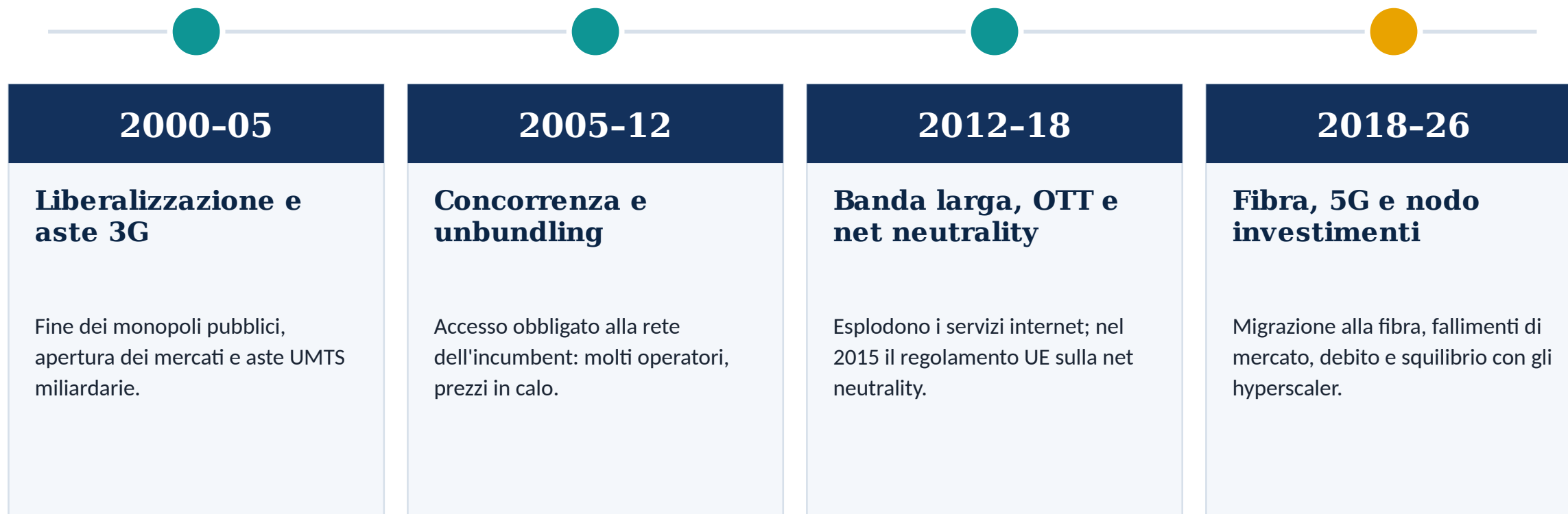
PARTE PRIMA

Le reti di telecomunicazione

Venticinque anni di regole e di mercato, dal Digital Decade al Digital Networks Act

Ventacinque anni di telecomunicazioni in Europa

Per capire le riforme di oggi bisogna ripercorrere la parabola del settore: dalla fine dei monopoli alla concorrenza regolata, fino al nodo irrisolto degli investimenti. Quattro stagioni.



Puntare tutto sulla concorrenza

Dai primi anni 2000 i regolatori europei hanno fatto una scelta precisa: aprire i mercati e forzare la concorrenza. All'operatore storico (l'incumbent) è stato imposto di dare accesso alla propria rete ai concorrenti, a prezzi regolati.

Lo strumento: l'«unbundling» e la scala degli investimenti

I nuovi operatori partono affittando la rete dell'incumbent e, via via, investono in rete propria («ladder of investment»). Obiettivo: più offerte, più innovazione, prezzi più bassi.

Un bene per i consumatori

- Prezzi in forte calo per voce e dati.
- Più scelta tra operatori e offerte.
- Spinta all'innovazione dei servizi.

Un problema per le telco

- Margini compressi dalla guerra di prezzo.
- Ricavi per utente (ARPU) in calo.
- Meno risorse da reinvestire in rete.

Mercati iper-frammentati

La concorrenza ha funzionato per i prezzi, ma ha lasciato l'Europa con tanti operatori piccoli. Senza scala è difficile finanziare reti costose. È la diagnosi al centro del Rapporto Draghi sulla competitività (2024).

34

gruppi di reti mobili in UE...

3 / 4

...contro 3 negli USA e 4 in Cina

445 mln

consumatori in un mercato non
unico

1/2

investimenti pro capite vs USA

Il paradosso: ottimo per i consumatori, ma operatori troppo piccoli per reggere gli investimenti di USA e Cina. Da qui la spinta al consolidamento e a un mercato unico delle telecomunicazioni.

Capex e opex: perché costruire reti è così duro

Per capire il debito delle telco serve una distinzione semplice ma decisiva tra i due tipi di costo di un operatore.

CAPEX *Spese in conto capitale*

Investimenti iniziali: scavi e posa della fibra, apparati, antenne, licenze sullo spettro. Si pagano in anticipo e si ammortizzano su molti anni.

OPEX *Costi operativi*

Costi correnti per far funzionare la rete: energia, manutenzione, personale, affitti, interconnessione. Si pagano mano a mano.

Nelle reti di accesso il capex domina

Per portare la fibra fino alle case o coprire il territorio col cellulare bisogna cablare e installare prima di avere clienti e ricavi. **Enorme fabbisogno di capitale anticipato + ritorni lenti (payback lungo) → si ricorre al debito.**

L'indebitamento strutturale delle telco

Tre forze si sommano e spingono il debito: il prezzo dello spettro, il capex continuo e i margini erosi dalla concorrenza.

1

Le aste sullo spettro

Le licenze 3G del 2000-01 costarono cifre enormi: ~39 mld € nel Regno Unito, ~50 mld € in Germania, ~14 mld € in Italia. Spesso pagate a debito.

2

Il capex che non finisce

Dopo il 3G, il 4G, poi il 5G, poi la fibra: ogni generazione richiede nuovi investimenti prima dei ricavi.

3

I margini compressi

La concorrenza tiene bassi i prezzi: meno cassa per ripagare gli investimenti, più ricorso al debito.

Il circolo vizioso: investire molto, guadagnare poco per utente, indebitarsi per restare in corsa. È lo sfondo economico di tutte le riforme che seguono.

Reti nuove e fallimento di mercato

Il rame va superato con la fibra ottica fino alla casa (FTTH): più capacità, meno costi di gestione. Ma dove conviene investire ci pensa il mercato; dove non conviene, no. Da qui la mappa per l'intervento pubblico.

Aree nere

Più reti in concorrenza: il mercato investe da solo. Nessun aiuto pubblico.

Aree grigie

Una sola rete presente: concorrenza limitata, intervento pubblico solo a certe condizioni.

Aree bianche

Fallimento di mercato: nessun privato investe. Servono incentivi e fondi pubblici.

In Italia → il Piano Banda Ultra Larga: fondi pubblici e gare nelle aree bianche, voucher per la domanda. Lo Stato interviene dove il mercato non arriva — con le regole UE sugli aiuti di Stato.

La net neutrality (Reg. UE 2015/2120)

Dal 2015 un regolamento europeo sancisce la «neutralità della rete»: il traffico internet va trattato in modo non discriminatorio, a prescindere da contenuto, applicazione, mittente o destinatario. Tutela l'Internet aperta.

Perché è importante

- Tutela utenti e piccoli innovatori: tutti i servizi sono raggiungibili allo stesso modo.
- Niente «corsie preferenziali» a pagamento né blocchi arbitrari.
- Vigilanza affidata alle autorità nazionali (in Italia AGCOM).

Cosa significa per le telco

- Non possono far pagare la priorità del traffico a chi lo genera.
- Difficile monetizzare la differenziazione: la rete tende a diventare «tubo».
- Argomento centrale del successivo dibattito sul «fair share».

Telco e hyperscaler: chi crea, chi incassa

Negli ultimi quindici anni il traffico è esploso, trainato da pochi grandi attori globali — gli hyperscaler e le grandi piattaforme (streaming, cloud, social). Ma il valore economico si è spostato a loro, non alle reti che lo trasportano.

Le telco

- Trasportano volumi di traffico in continua crescita.
- Ricavi sostanzialmente piatti, margini sotto pressione.
- Rischiano di restare infrastruttura a basso valore («dumb pipe»).

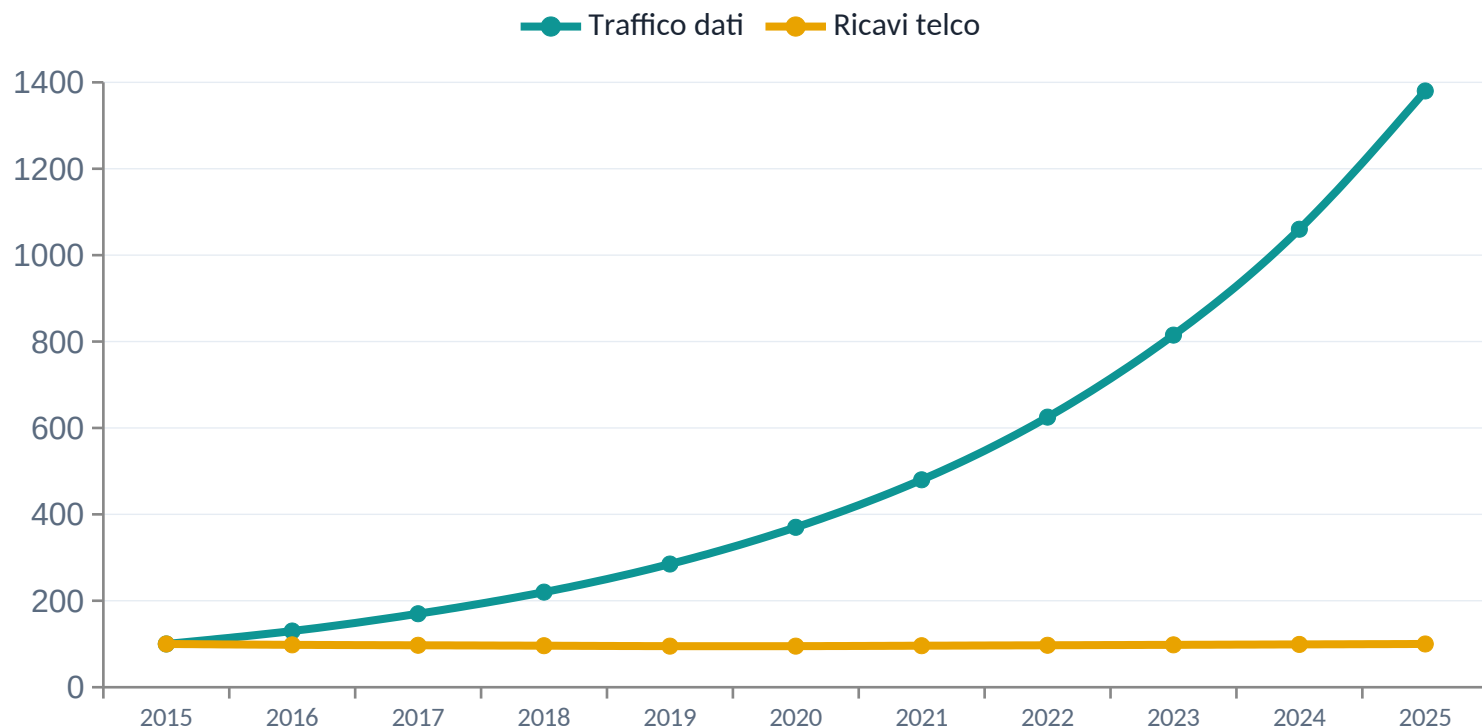
Gli hyperscaler

- Catturano la gran parte del valore e della crescita.
- Investono in proprie infrastrutture (data center, cavi, CDN).
- Capitalizzazioni di mercato enormemente superiori.

Ecco la posta in gioco → è da questo squilibrio che nascono la richiesta di «fair share» e la spinta a una riforma profonda: il Digital Networks Act.

Traffico in crescita, ricavi piatti

La «forbice» che riassume il problema: in dieci anni il traffico dati è cresciuto di oltre dieci volte, mentre i ricavi degli operatori sono rimasti sostanzialmente fermi. La rete trasporta sempre di più, ma non incassa di più.



La forbice

- Traffico: oltre $\times 10$ in dieci anni ($\approx +30\%$ l'anno).
- Ricavi: sostanzialmente piatti.
- Per ogni euro di ricavo si trasporta molto più traffico.
- È l'argomento-chiave dietro il «fair share».

Indice base 2015 = 100. Andamenti illustrativi, coerenti con i dati di settore (traffico $\sim +30\%$ annuo; ricavi UE stagnanti).

Il programma europeo per il 2030

Su questo sfondo si innesta la bussola politica europea. Il «Digital Decade Policy Programme» (in vigore dal 2023) fissa obiettivi vincolanti e condivisi per la trasformazione digitale dell'UE entro il 2030, con monitoraggio annuale Commissione–Stati membri.

Competenze

80% della popolazione con competenze digitali di base; 20 milioni di specialisti ICT.

Infrastrutture

Connettività Gigabit per tutti e 5G in tutte le aree popolate; semiconduttori, cloud, edge.

Imprese

75% delle imprese che usano cloud, IA e big data; raddoppio degli «unicorni» europei.

Servizi pubblici

100% dei servizi pubblici chiave online; identità digitale e cartella sanitaria per tutti.

I target che guidano le reti TLC

Le reti sono la pre-condizione di tutto il resto. Gli obiettivi di connettività al 2030 sono il riferimento politico delle scelte di investimento e di regolazione, fino al nuovo Digital Networks Act.

1 Gigabit per tutti

Reti a capacità molto elevata (VHCN/fibra) per tutte le famiglie europee.

2 5G ovunque

Copertura 5G in tutte le aree popolate, abilitante per industria e servizi.

3 Verso il 6G

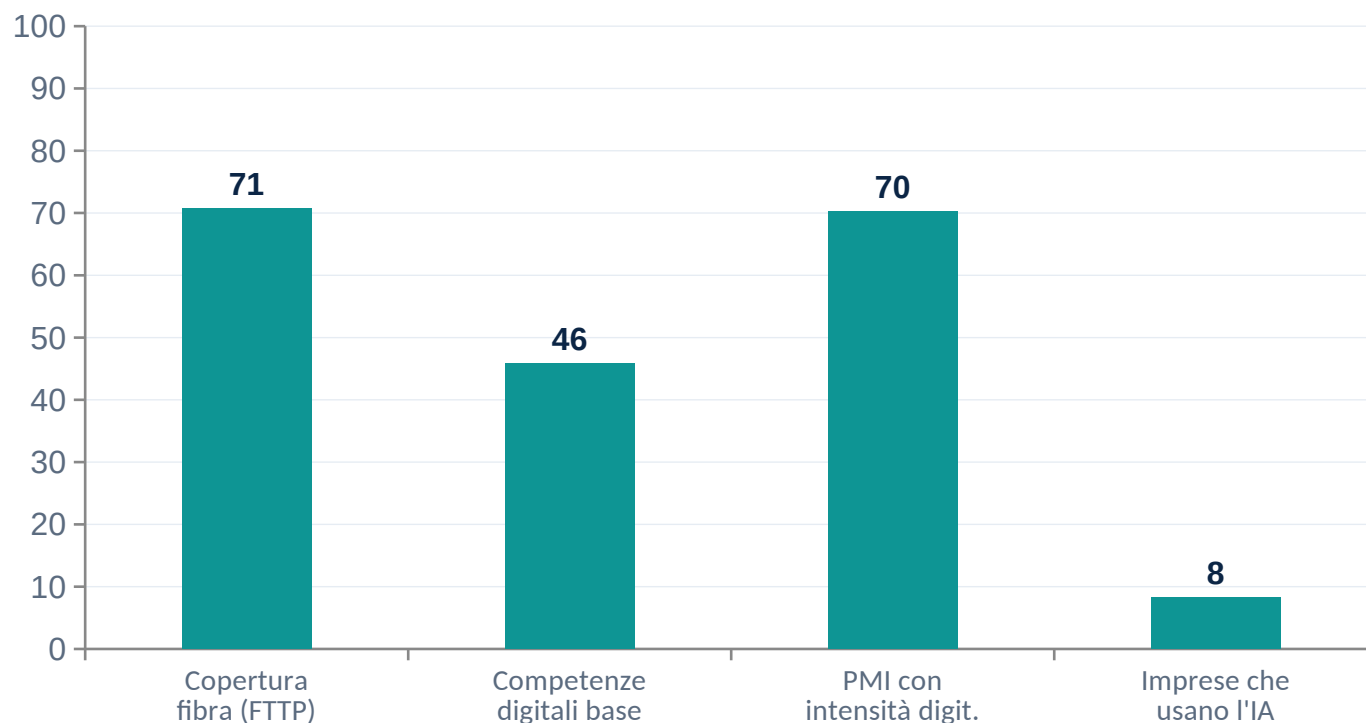
Ricerca e standard di nuova generazione: l'Europa punta a non perdere il treno.

4 Cloud, edge, dati

10.000 nodi edge a impatto climatico zero; infrastrutture dati sovrane.

L'Italia: forte sulle reti, fragile sul resto

Il rapporto 2025 della Commissione fotografa un'Italia in linea o avanti sulla connettività, ma in ritardo su competenze digitali e digitalizzazione delle imprese. È il classico quadro che orienta le priorità di policy e di spesa.



Da ricordare

- Target 5G centrato già nel 2025; fibra e VHCN attesi entro il 2028.
- Competenze digitali: 45,8% vs media UE 55,6%.
- Solo l'8,2% delle imprese ha adottato l'IA.
- Ai ritmi attuali la Commissione stima ritardi enormi su PMI e competenze.

Perché l'Europa vuole riscrivere le regole delle reti

Mercato frammentato

27 mercati nazionali, 27 regolatori, regole diverse: difficile fare reti su scala europea.

Investimenti insufficienti

Servono decine di miliardi per fibra, 5G/6G e cloud; gli operatori chiedono scala e ritorni.

Gap competitivo globale

Operatori europei più piccoli e meno redditizi rispetto a USA e Cina; pochi grandi player.

Reti legacy da dismettere

Il rame va spento e sostituito con fibra: transizione costosa e socialmente sensibile.

Spettro disomogeneo

Assegnazioni e durate diverse tra Stati frenano gli investimenti paneuropei.

Regole datate

Il Codice europeo (EECC) è del 2018: pensato per un mondo pre-cloud e pre-IA.

La riforma presentata il 21 gennaio 2026

Con il Digital Networks Act la Commissione propone un quadro normativo unico, moderno e semplificato per la connettività, per incentivare il passaggio dalle reti legacy a fibra, 5G/6G e infrastrutture cloud. È una proposta di regolamento direttamente applicabile.

OGGI

- Codice europeo comunicazioni (EECC)
- Regolamento BEREC
- Programma sullo spettro radio
- Parti del Regolamento Open Internet



DOMANI

Un unico Regolamento UE

Quattro atti normativi confluiscono in una sola norma, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, per ridurre frammentazione e oneri e spingere gli investimenti.

Le novità principali della proposta

1

Single Passport

Autorizzazione unica: notifica in un solo Stato membro per operare in tutta l'UE. Mercato più integrato.

2

Spettro armonizzato

Licenze di durata anche illimitata (con revisioni), condivisione e regole «use it or share it»; autorizzazione satellitare a livello UE.

3

Transizione rame → fibra

Piani nazionali obbligatori per lo switch-off del rame tra il 2030 e il 2035, con tutele per i consumatori.

4

Cooperazione di ecosistema

BEREC pubblica linee guida e si istituisce una «conciliazione volontaria» tra operatori e grandi generatori di traffico.

Lo switch-off del rame: un calendario politico

La dismissione del rame e il passaggio alla fibra sono tra i punti più delicati: toccano investimenti, prezzi e accesso degli utenti, soprattutto nelle aree meno redditizie. Da qui un calendario con tappe precise e tutele.



«Fair share»: chi paga le reti?

Da anni gli operatori telecom chiedono che i grandi generatori di traffico (le grandi piattaforme) contribuiscano ai costi delle reti. È uno dei conflitti di lobbying più intensi del dossier.

Gli operatori telecom (pro)

- Il traffico è generato in gran parte da poche piattaforme.
- Servono risorse per finanziare fibra e 5G/6G.
- Chiedono un meccanismo di compensazione.

Le grandi piattaforme (contro)

- Già investono in CDN e infrastrutture proprie.
- Rischio per la neutralità della rete.
- Una conciliazione «volontaria» sarebbe regolazione mascherata (CCIA).

La proposta DNA NON introduce un obbligo di «fair share», ma prevede una conciliazione volontaria con il coinvolgimento dei regolatori e di BEREC.

Dove e quando si gioca la partita

L'iter legislativo

- Gen 2026 — La Commissione adotta la proposta.
- Ora — Esame di Parlamento europeo e Consiglio (co-decisione).
- Negoziato lungo: emendamenti, triloghi, compromessi.
- Poi — Adozione finale e periodo di applicazione.

Per le relazioni istituzionali

- Più finestre di accesso: Commissione, relatori del Parlamento, Consiglio, BEREC e AGCOM.
- Fase di emendamenti = momento chiave per incidere sul testo.
- Posizioni nette di telco, big tech e consumatori: serve coalition building.
- A Roma il dossier pesa su fibra, rame e investimenti nazionali.

2

PARTE SECONDA

L'intelligenza artificiale

Investimenti, AI Act e la legge nazionale sull'IA

La corsa europea: non restare indietro

L'IA è diventata una questione di sovranità e competitività. Di fronte al primato di Stati Uniti e Cina, l'UE ha messo in campo strategie e capitali per costruire una propria capacità di calcolo e un proprio ecosistema.

AI Continent Action Plan

Il piano UE per fare dell'Europa un «continente dell'IA»: infrastrutture, dati, competenze, regole pro-innovazione.

InvestAI

Iniziativa lanciata al summit di Parigi (feb. 2025): mobilitare fino a 200 miliardi di € di investimenti in IA.

AI Factories & Gigafactories

Reti di supercalcolo per addestrare modelli: 20 mld € dedicati alle gigafactory, primo bando in avvio nel 2026.

L'ordine di grandezza della scommessa europea

200 mld €

Investimenti IA da mobilitare con
InvestAI

20 mld €

Dedicati alle AI gigafactory
europee

~230 mld €

Interesse espresso dai
proponenti privati

19

AI factories già operative in
Europa

Cifre indicative tratte dalle iniziative UE 2025–2026 (InvestAI, AI Continent Action Plan). Gli importi combinano fondi pubblici, garanzie e investimenti privati attesi.

Strategia nazionale e risorse

L'Italia si è dotata di una Strategia nazionale per l'IA 2024–2026 (a cura di AgID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e, con la legge 132/2025, di un fondo dedicato agli investimenti nelle tecnologie strategiche.

> 2 mld €

Risorse mobilitate dalla Strategia (PNRR, fondi nazionali, cofinanziamenti regionali).

1 mld €

Fondo per investimenti in IA, cybersicurezza, quantum e TLC avanzate (legge 132/2025).

4 pilastri

Ricerca, imprese e competitività, pubblica amministrazione, formazione.

8,2%

Imprese italiane che usano l'IA: il ritardo da colmare con questi strumenti.

Il primo regolamento al mondo sull'IA

Il Regolamento (UE) 2024/1689 — l'AI Act — è entrato in vigore il 1° agosto 2024. È una norma direttamente applicabile in tutta l'UE, costruita su un approccio «basato sul rischio»: più alto è il rischio per i diritti e la sicurezza, più stringenti sono gli obblighi.

Approccio risk-based

Le regole si applicano in proporzione al rischio, non alla tecnologia in sé.

Diritti e sicurezza

Tutela di salute, sicurezza e diritti fondamentali delle persone.

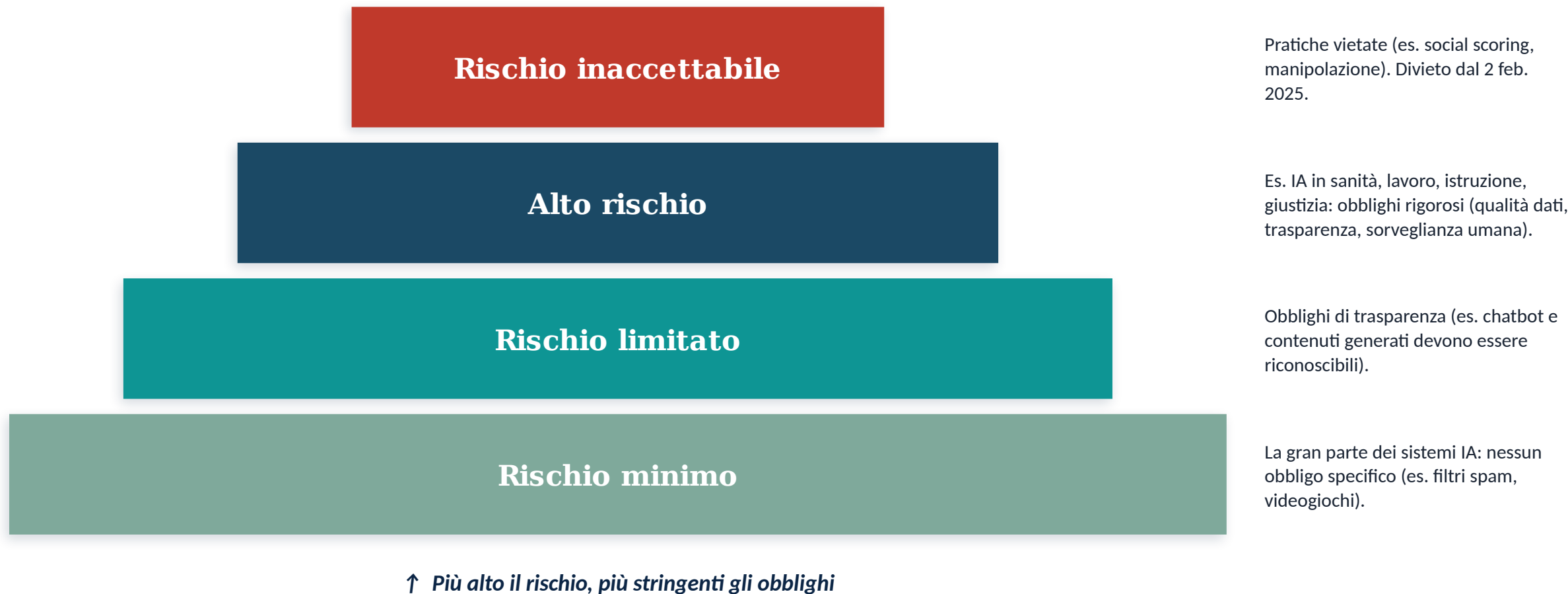
Mercato unico

Regole uguali in tutta l'UE per dare certezza a imprese e sviluppatori.

Modelli GPAI

Obblighi specifici per i modelli di IA per finalità generali (es. trasparenza).

La piramide dei quattro livelli di rischio



Un'applicazione graduale (2024 → 2028)

L'AI Act non si applica tutto in una volta: gli obblighi entrano in vigore per tappe. Comprendere le scadenze è decisivo per imprese e per chi ne segue gli aspetti regolatori.

ago 2024



Entrata in vigore del Regolamento.

feb 2025



Scattano i divieti per i sistemi a rischio inaccettabile.

ago 2025



Obblighi per i modelli di IA per finalità generali (GPAI).

**2026-
2028**



Obblighi per i sistemi ad alto rischio (slittati dal Digital Omnibus).

Le sanzioni: perché fanno notizia

Come per il GDPR, l'AI Act prevede sanzioni proporzionate ma molto elevate, calcolate sul fatturato globale. Sono il principale incentivo alla conformità — e una ragione in più dell'attenzione delle imprese al dossier.

Fino a 35 mln € o 7%

del fatturato mondiale annuo, per le violazioni più gravi (pratiche vietate).

Fino a 15 mln € o 3%

del fatturato, per la violazione degli obblighi sui sistemi ad alto rischio.

L'AI Act cambia prima ancora di applicarsi pienamente

Il 19 novembre 2025 la Commissione presenta il pacchetto «Digital Omnibus» per semplificare il quadro digitale UE. Sull'IA, la novità principale è il rinvio di molti obblighi: gli standard e gli strumenti di supporto non erano pronti.

Cosa resta

Restano fermi i divieti sulle pratiche vietate (dal feb. 2025) e le regole generali.

Cosa slitta

Alto rischio Allegato III → dic. 2027; alto rischio nei prodotti (All. I) → ago. 2028.

Accordo politico

Il 7 maggio 2026 Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo provvisorio (Omnibus VII).

Lettura per le relazioni istituzionali: la semplificazione è essa stessa terreno di lobbying — c'è chi spinge per alleggerire gli oneri e chi teme un arretramento delle tutele.

La legge nazionale italiana sull'IA

L'Italia è tra i primi Paesi UE a dotarsi di una legge organica sull'IA. La legge 132/2025 (in vigore dal 10 ottobre 2025) si coordina con l'AI Act: è una legge-quadro con deleghe al Governo, che fissa principi e rinvia a decreti attuativi per i dettagli.

Legge-quadro + deleghe

Principi generali e obiettivi; i dettagli tecnici, la vigilanza e le sanzioni arrivano con i decreti delegati.

Principi cardine

Trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, tutela dei dati e dei diritti, responsabilità umana.

Centralità della persona

La decisione resta umana: l'IA è strumento di supporto, mai sostituto della responsabilità.

Si innesta sull'AI Act

Recepisce l'impianto del Regolamento UE 2024/1689 calandolo nel contesto nazionale.

Regole settore per settore

Sanità

L'IA aiuta prevenzione, diagnosi e cura, senza discriminare né limitare l'accesso. Il paziente è informato; la decisione resta del medico.

Lavoro

L'IA deve migliorare condizioni e qualità del lavoro e tutelare la persona — mai come strumento di controllo o compressione dei diritti.

Professioni intellettuali

Uso ammesso solo come supporto e per attività strumentali: prevale sempre il lavoro umano e intellettuale.

Pubblica amministrazione

L'IA aumenta efficienza e qualità dei servizi, ma la responsabilità del provvedimento resta in capo alla persona.

Reati, diritto d'autore, cultura dell'IA

Deepfake: nuovo reato

Nuovo art. 612-quater c.p.: reclusione da 1 a 5 anni per chi diffonde senza consenso contenuti audio/video falsificati con l'IA e ingannevoli.

Diritto d'autore

Le opere create con l'aiuto dell'IA sono tutelate solo se frutto di creatività umana; regolata l'estrazione di testi e dati per l'addestramento.

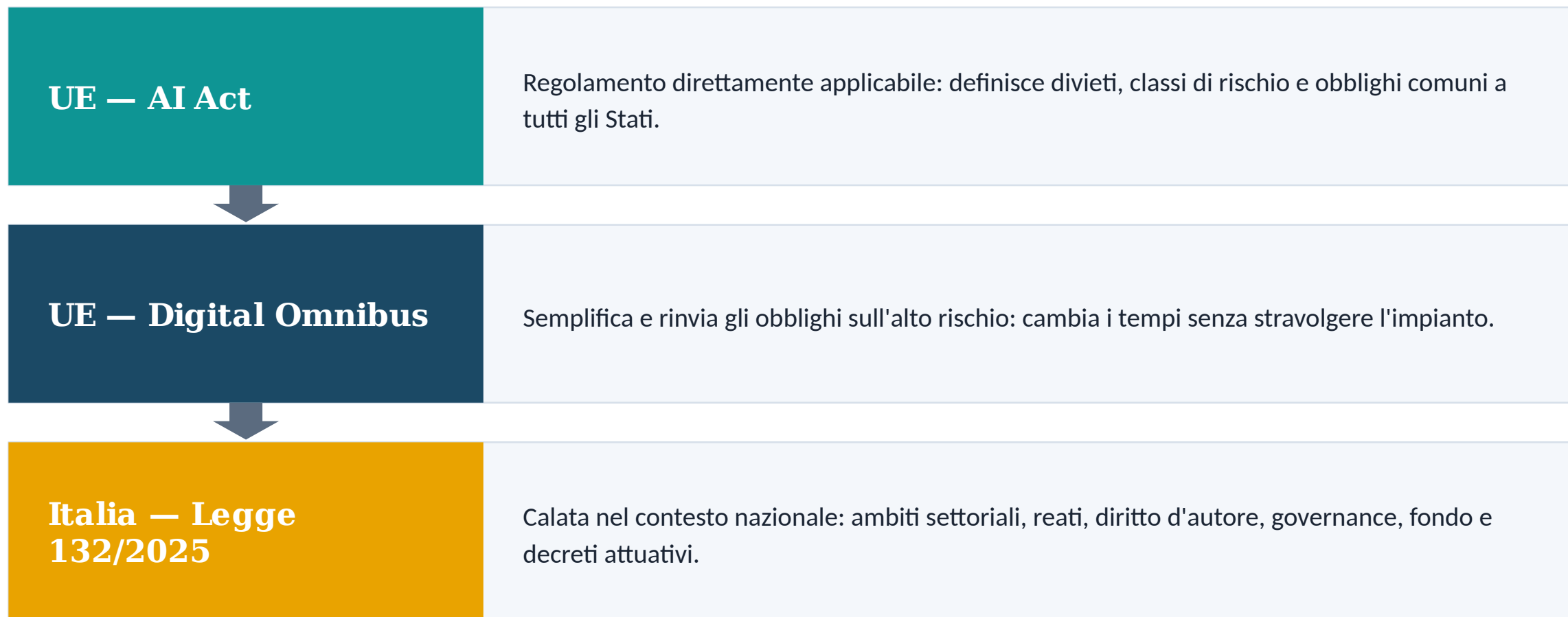
Alfabetizzazione e cultura

Programmi di educazione e sensibilizzazione per diffondere consapevolezza su potenzialità e rischi dell'IA.

Governance e fondo

Ruolo delle autorità nazionali e fondo da 1 mld € per IA, cybersicurezza, quantum e TLC avanzate.

Regolamento UE e legge nazionale insieme



Tre fili che attraversano reti e IA

1

Sovranità e competizione

Reti e IA sono questioni di sovranità tecnologica: l'Europa rincorre USA e Cina con investimenti e regole comuni.

2

Semplificazione vs tutele

Da DNA a Digital Omnibus, la parola d'ordine è semplificare — ma il confine con l'arretramento delle tutele è conteso.

3

Lo spazio del lobbying

Testi ancora aperti, più livelli decisionali e interessi contrapposti: terreno ideale per le relazioni istituzionali.

Grazie

Domande e discussione

Stefano Salsano

stefano.salsano@uniroma2.it

Fonti principali: Commissione europea (Shaping Europe's digital future), State of the Digital Decade 2025, Rapporto Draghi sulla competitività (2024), Regolamento (UE) 2015/2120, Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), Digital Omnibus, Legge 23 settembre 2025 n. 132.